

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 908/2531

นายสามารถ ปานมา

โจทก์

บริษัทศรณารายณ์ จำกัด

จำเลย

บริษัทศรณารายณ์ จำกัด

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ตามที่จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้จนกว่ายื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้น บัดนี้จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์แล้วและมีทางชนะคดี ถึงแม้จะแพ้คดีในที่สุดจำเลยก็สามารถชำระเงินตามคำพิพากษาได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 46)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์เป็นเงิน 31,200 บาท

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอ้างว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 42)

จำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่ง (คำร้องอุทธรณ์คำสั่ง) พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 47,46)

คำสั่ง

ศาลฎีกาสั่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกาสั่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงศ์-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>